PARECER SETOR TÉCNICO - SMOSU

Processo nº	164/2026 — 09 de janeiro de 2026
Assunto	Regularização de Edificação 'As Built' com Declaração de Decadência Parcial
Requerente	**Antônio Martins Neto**

DADOS TÉCNICOS DO PROJETO (Ref. Decreto nº 4.149/2019)

Endereço:	Rua Doutor Odorico Ribeiro, nº 107 - Acácio Ribeiro	**Inscrição Mun.:**	**01.01.045.0067.001**
Proprietário:	**Antônio Martins Neto**	**Desenhista:**	
Lote:	17	**Quadra:**	06
Área Terreno:	**240,00m²**	**Área Total:**	**283,38m²**
Taxa Ocupação:	**118,08%** *(conferir zoneamento)*	**Coef. Aprov.:**	**1,18**
Permeabilidade:	**0,00%** *(conferir zoneamento)*	**Resp. Técnico:**	**Samuel Dias**

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SMOSU), por intermédio de seu Departamento Técnico, apresenta a análise de viabilidade para o Processo Administrativo nº **164/2026**, no qual o requerente **Antônio Martins Neto** postula a regularização em modalidade 'As Built' de uma edificação de uso residencial multifamiliar, totalizando **283,38m²** de área construída. O imóvel encontra-se assentado sobre uma fração ideal de **240,00m²** – desmembrada de um lote originário de 360,00m² –, situado no zoneamento **ZUR 03**, sob a jurisdição fiscal e urbana do município de Oliveira/MG.

Considerando que A análise da cadeia sucessória e titularidade atestada pela **Matrícula de Inteiro Teor nº 9833** (Serviço de Registro de Imóveis local) e Inscrição Cadastral nº **01.01.045.0067.001**, comprovando o pleno domínio do requerente sobre a fração ideal delimitada do Lote 17, Quadra 06;

Considerando que O Laudo Técnico de Estabilidade Estrutural e Funcional, devidamente instruído com o projeto arquitetônico levantado (As Built), sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **Samuel Dias** (CREA-MG **201.767/D**), com a respectiva ART de nº **MG20254540522** registrada e baixada, garantindo que as fundações e estruturas da obra possuem segurança plena e vida útil resguardada;

Considerando que A diligência técnica *in loco* materializada no Parecer Fiscal (Data: **09/03/2026**), subscrito pelos fiscais **Marlei Henrique de Oliveira** e **Wallace Alencar Martins Silveira**, o qual ratifica que o complexo residencial encontra-se fisicamente consolidado, plenamente habitável, dotado de instalações hidrossanitárias adequadas e refletindo estritamente as cotas apresentadas nas pranchas;

Considerando que A consulta ao acervo cartográfico da Prefeitura Municipal, especificamente a **Planta Cadastral datada de 13/11/2012**, que configura prova irrefutável da preexistência de um volume edificado de **163,72m²** naquele marco temporal histórico, consolidando o fato gerador pretérito;

Considerando que A superação dos índices urbanísticos vigentes para a **ZUR 03** (Taxa de Ocupação de 118,08% e Permeabilidade nula), cuja excepcionalidade se fundamenta no caráter de regularização de obra antiga consolidada, amparada pelos mecanismos compensatórios e pecuniários previstos na legislação moderna.

Em análise à preexistência da edificação, o instituto da **Decadência** deve ser aplicado. Conforme consolidado na jurisprudência administrativa e no Código Tributário do Município, o ente público perde o direito de lançar e cobrar tributos e taxas referentes ao ato construtivo (como o ISS-Construção Civil e penalidades de obra irregular) sobre fatos geradores ocorridos há mais de 5 (cinco) anos. Portanto, atesta-se a decadência integral sobre a parcela de **163,72m²**.

Em contrapartida, a fração restante de **119,66m²** (resultante da subtração da área total atual de 283,38m² pela área consolidada de 163,72m²) caracteriza-se como ampliação não averbada executada no quinquênio recente, recaindo sobre esta os devidos lançamentos de taxas de regularização e compensação financeira pelo excedente construtivo.

Da Análise Legal e Técnica:

• *Decreto Municipal nº 4.149 de 19/12/2019*, que disciplina os procedimentos e fluxos para a regularização imobiliária 'As Built' no município de Oliveira;

• *Lei nº 1.544, de 04 de março de 1986 (Código de Obras)*, especificamente o Art. 79, que faculta ao poder público a aceitação de obras concluídas à revelia da prévia aprovação, desde que atestadas a segurança e a salubridade;

• *Lei Complementar nº 267 de 11/11/2019 (Plano Diretor e Uso do Solo)*, em seus Arts. 38 e 39, que estabelecem as diretrizes e contrapartidas pecuniárias (fundo urbano) para edificações que ultrapassam as balizas de ocupação e recuos da macrozona.

Emissão de Documentos:

Sob os prismas da estrita legalidade e da razoabilidade técnica, conclui-se que a obra atende aos requisitos mínimos de estabilidade, higiene e inserção urbana exigidos pelo município. As pendências atinentes à comprovação dominial da fração ideal de 240,00m² foram sanadas satisfatoriamente. Sendo assim, profiro **PARECER FAVORÁVEL** à regularização integral do imóvel, devendo-se processar a liquidação do passivo tributário restrito à área ampliada recente. Remetam-se os autos aos setores competentes para o recolhimento das guias e a subsequente emissão dos respectivos despachos de conformidade.

Alvará de Regularização de Imóvel

Alvará autorizativo cobrindo a área total de **283,38m²**. Fazer constar no campo 'Observações do Alvará' a excepcionalidade prevista no *Art. 79 da Lei 1.544/86*, ressalvando que a regularização atesta o estado de fato, mas não exime futuras manutenções estruturais a cargo do proprietário.

Certidão de Decadência Técnica

Emissão de documento certificatório declarando o transcurso do lapso temporal quinquenal sobre a área base de **163,72m²**, conforme atestado pelo mosaico cadastral de **13/11/2012**, isentando-a de tributação compensatória.

Carta de Habite-se (Multifamiliar)

Expedição atestando a habitabilidade e conclusão global da edificação de **283,38m²**, permitindo ao requerente efetuar a ligação definitiva das concessionárias (água, luz e esgoto).

Certidão de Averbação

Instrumento final destinado ao Serviço de Registro de Imóveis (SRI), atestando que a edificação atual de **283,38m²** encontra-se regular perante a Municipalidade de Oliveira para averbação na Matrícula **9833**.

Oliveira, 21 de abril de 2026.

_____

Diego Tarcísio Nunes Vilela
Engenheiro Civil
CREA 235.474/D